

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה סעדה

פ/5571/25

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – הנחיות בדבר שיקולי ביטחון לאומי), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 7. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 7(א), אחרי פסקה (3) יבוא:

"(3א) נציג השר לביטחון לאומי;

(3ב) נציג המטה לביטחון לאומי;"

דברי הסבר

ועדות מחוזיות רשאיות לתכנן וכניות כוללניות לשטחים נרחבים באזורם, המתוות את אופן הבנייה וההתרחבות של רשויות מקומיות הנכללות בשטח התוכנית. ישנם מקרים שבהם תוכניות אזוריות מתבססות על תחזיות שיש בהן הטיה קיצונית לכיוון פלחי אוכלוסייה מסוימים, ותחזיות אלה משמשות את הוועדות ליצירת תוכניות המרחיבות את שטחיהן של רשויות מקומיות הרבה מעבר לפוטנציאל הצמיחה הצפוי שלהן. באותם מקרים, הוועדות המחוזיות עושות שימוש בתחזיות הללו כדי להרחיב באופן קיצוני את שטחן של רשויות ערביות באזורים מעורבים, על חשבון ישובים יהודיים באותם אזורים. לעיתים התוכנית יוצרת מצב של בידוד וכיתור ישובים יהודיים על ידי הרחבה של רשויות ערביות. באירועי אוקטובר 2000, כביש ואדי ערה, ציר מרכזי בצפון, נחסם למשך ימים תוך סיכון נוסעים יהודיים בכביש ויישובים יהודיים שדרך הגישה אליהם נחסמה. אום אל פחם נמצאת משני צדיו של הכביש, וההתקוממות של הציבור הערבי באזור גררה עימותים קשים מאוד עם כוחות הביטחון. נוסף על כך שאחרי מבצע "שומר החומות" והטבח שאירע בכ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), אי אפשר להתעלם מהעובדה המטרידה, שניצול המצב על ידי גורמי טרור, ארגוני פשיעה הפועלים בשיתוף עם ארגוני טרור, ומסיתים אחרים, עלול להביא לסכנה ביטחונית משמעותית. תרחיש בטחוני חמור שכזה עלול להביא למצב של סיכון יישובים יהודיים, חסימת צירים למעבר כוחות ביטחון והצלה, או סיכון אתרים ביטחוניים רגישים הנמצאים באזור. כל תוכנית כוללנית המבוצעת על ידי ועדה מחוזית חייבת לקחת בחשבון שיקולי ביטחון מעין אלה. יצירת מרחבי ביטחון באזורים מעורבים נועדה גם לסייע לשמור על מרקם חיים תקין עבור כל פלח אוכלוסייה באזורים מעורבים, וגם להבטיח ביטחון וחופש פעולה לכוחות הביטחון בעתות חירום. לפיכך מוצע לקבוע כי בוועדה המחוזית יהיו נוסף על נציג שר הביטחון, גם נציגים לשר לביטחון לאומי ולמטה לביטחון לאומי שייצגו את האינטרסים האלו בוועדה המחוזית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' באדר התשפ"ה (03.03.2025)

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.